

確認論点リスト

ご確認をお願いしたい 25 論点／当社の案と回答欄

サービス名	櫻聘 YingPin(特定技能 求人・職業紹介サイト／中国語圏の求職者向け)
サイト	https://yingpin.jp
運営者	株式会社パートナー(有料職業紹介事業)
許可番号	11-ユ-301340
入社後支援	パートナー協同組合(特定技能の登録支援機関)
規約・ポリシーの版数	v1.0
資料の作成日	2026 年 8 月 6 日

本書の読み方（凡例）

★	事業の可否・公開の範囲に関わるため、特に優先してご確認いただきたい項目です。
【確認論点 A-1】	条文のうち、ご確認いただきたい箇所に付けた目印です(黄色)。資料④の同じ番号に、当社の案と理由を記載しています。
□	ご回答の記入欄です(資料④「確認論点リスト」の各論点の末尾にあります)。

本書は「①状況説明書／②利用規約／③プライバシーポリシー／④確認論点リスト」の 4 点セットのうちの 1 点です。

本リストの使い方

- ・各項目は「前提となる事実 → 当社の理解・採用案 → ご確認事項 → ご回答欄」の順に並んでいます。当社としての結論はすべて出したうえで、利用規約・プライバシーポリシー（資料②③）の本文に反映し、実際にサイトへ掲出済みです。したがって、原則として「案のとおりで可」か「修正が必要」かをお示しただくだけで足ります。修正が必要な項目のみ、ご回答欄に内容をご記入ください。
- ・資料②③の条文には、対応する論点番号を【確認論点 X-N】の注記（黄色）で入れてあります。条文を読みながら本リストを引く、本リストを読みながら条文に戻る、どちらの順でもたどれます。
- ・★印は、事業の可否・公開の範囲そのものに関わるため、特に優先してご確認いただきたい項目です。
- ・全 25 論点（A:個人情報保護法 11／B:職業安定法 6／C:その他 8）。全体像は資料①「状況説明書」§7 の一覧表をご覧ください。

2026 年 8 月 6 日の改訂で追加・変更した論点

前回お渡しした版から、次の点が変わっています。ほかの論点に実質的な変更はありません。

論点	変更	理由
C-1	書き換え	サイトの費用表示を「求職にかかる費用は一切かかりません」から「相談・応募・職業紹介の手数料 0 円」+「紹介にかかる費用は採用企業が負担」+「実費は応募前に書面で説明」の 3 点に改めたため
B-1	前提事実を更新	トップページの中国在住者向けの表示を「応募できます」から「相談できます」に後退させたため（制度上の整理が済むまでの措置）
A-11	新規	パスワード再設定を WeChat 経由の手動運用としているため、安全管理措置としての妥当性を確認したい
C-7	新規	サイトの見せ方を「求人サイト」から「エージェント型」へ改めたため、その表示の可否を確認したい
C-8	新規	専属的合意管轄の条項について、消費者契約における有効性を確認したい（前回 は資料①で事実確認としてお示していたもの）

A. 個人情報保護法

★A-1. 外国にある第三者への提供（第 28 条）－ 同意方式の採用

前提となる事実

本サービスは 3 社のクラウドサービスに個人情報の取扱いを委託しています。3 社とも米国法人ですが、会員の登録情報を保管するデータベースは日本国内（東京）にあります。

委託先	業務	委託先の所在国	データの保管・処理国
Supabase, Inc.	データベース・会員認証	アメリカ合衆国	日本（東京／ap-northeast-1）
Vercel, Inc.	ウェブサイトの配信	アメリカ合衆国	アメリカ合衆国（ワシントン D.C.）+世界各地の配信拠点
Resend, Inc.	通知メールの送信	アメリカ合衆国	アメリカ合衆国

保管場所の移設について: Supabase の保管先は当初 ap-southeast-2 / Oceania（Sydney）（オーストラリア）でしたが、2026 年 7 月 28 日に東京リージョンへ移設し、旧環境は削除済みです（会員データが実質的に存在しない段階で実施）。オーストラリアの法制度についてご検討いただく必要はありません。

当社の理解・採用案

「委託」であっても、外国にある第三者への提供には第 28 条の規律が別途適用される(第 27 条第 5 項の委託の例外は第 28 条には及ばない)と理解しています。また、「**外国にある第三者**」に当たるかは、**サーバーの設置国ではなく提供先の法人が所在する国で判断される**と理解しており、3 社はいずれも米国法人であるため、保管国にかかわらず該当すると整理しています。

そのうえで、当社は次の 3 つの選択肢のうち **(a) を採用**しました。

- ・ **(a) 会員から越境移転についての同意を取得する**(規則第 17 条第 2 項に従い、移転先の国名・当該国の制度・移転先が講ずる措置を情報提供したうえで同意を得る)← **採用**
- ・ (b) 委託先が「基準に適合する体制」を整備していることを前提に、継続的監督と本人の求めに応じた情報提供で対応する
- ・ (c) **いわゆるクラウド例外**(委託先が個人データを取り扱わないこととなっている場合は「提供」に当たらないとの整理)により、第 28 条の適用自体がないものとして扱う

(a) を選んだ理由: 当社は小規模事業者であり、(b) の「基準に適合する体制」の該当性を各社について自ら継続的に判断・立証し続けることは負担が大きいと考えました。また (c) については、Supabase はデータベースそのものの提供事業者であり、「個人データを取り扱わないこととなっている」といえるかの判断に自信が持てませんでした。(a) であれば、登録時のチェックボックスにより同意取得の事実を記録として残せます。必要な情報提供は、プライバシーポリシー第 7 条にすべて記載しました。

ご確認事項

1. (a) 同意方式の採用で問題ないか。(b) または (c) の方が適切であればご指摘ください
2. **(c) クラウド例外による整理が可能か。**可能であれば同意取得が不要となり、運用が大きく簡素化されるため、採否のご判断をいただきたい論点です。**東京への移設により、(c) を採れた場合の効果はより大きくなった**と考えています(保管場所が国内であるため、外的環境の把握の対象となる外国も無くなると理解しているためです。この理解の可否は A-6 でもお伺いします)。
3. プライバシーポリシー第 7 条(1)では、規則第 17 条第 2 項第 1 号にいう「当該第三者が所在する外国の名称」として「**アメリカ合衆国**」を記載し、データの保管場所(日本)は参考として併記しました。この整理で問題ないか。保管場所が国内であることを、より積極的に記載すべき(あるいは記載すべきでない)事情があればご教示ください。
4. プライバシーポリシー第 7 条(2)に記載した**アメリカ合衆国の制度の説明の粒度**が、規則第 17 条第 2 項の要求を満たすか。
5. 同意が本サービスの利用条件となること(同意しなければ登録できないこと)に問題はないか。

関連条項: プライバシーポリシー第 6 条・第 7 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-2. 委託先の監督 (第 25 条) ・ データ処理契約 (DPA)

前提となる事実

Supabase・Vercel・Resend の 3 社は、いずれも標準のデータ処理契約(DPA)を公表しています。当社は公開までにこれらを締結する予定です。

当社の理解・採用案

各社の標準 DPA の締結と、各社が公表する安全管理措置・第三者認証(SOC 2 等)の確認をもって、第 25 条の「必要かつ適切な監督」を果たすものと整理しました。

ご確認事項

1. 各社の**標準 DPA をそのまま締結**することで第 25 条の監督として足りるか。個別に修正・追加すべき条項はあるか。
2. 監督の記録(年 1 回の確認記録等)として、どの程度のものを残すべきか。

関連条項: プライバシーポリシー第 6 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

★A-3. 求人企業への応募者情報の提供

前提となる事実

求人情報の掲載段階では、求人企業が特定されない情報(業種・規模・都道府県)のみを表示しています。会員が応募した後、当社が職業紹介を行う段階で、求人企業へ会員の情報を提供します。

当社の理解・採用案

これは第三者提供に当たるものとして整理し、**求人企業ごとに個別の同意を取得する**運用としました。提供の時期と項目は、プライバシーポリシー第4条第2項の表に明記しています。

実務の手順も文書化しました(「求人企業への情報提供の同意に関する社内手順書(社内資料・ご要望に応じてご提示)」)→D-5)。**応募は同意ではない**ことを担当者に徹底させ、企業名・就業場所・提供項目・断っても不利益がない旨を伝える定型文(中国語・日本語)を用意し、「**同意します**」という**明確な返答があるまで提供しない**(既読・スタンプ・無返信は同意として扱わない)こととしました。同意の依頼・取得・提供の各時点を、日時・企業名・提供項目とともに応募ごとに記録し、**後から書き換え**ない運用としています(帳簿の保存についてはB-5)。

ご確認事項

1. 職業紹介という性質上、**登録時の包括的な同意**で足りると整理する余地はあるか。(個別同意は運用負荷が大きいため、可能であれば簡素化したい)
2. 提供項目の表(氏名・生年月日・国籍・資格等/面接調整時に連絡先を追加)の範囲は、必要最小限として妥当か。
3. 求人企業に対して課すべき義務(目的外利用の禁止、不採用時の返却・消去等)として、追加すべきものはあるか。

関連条項: 利用規約第11条/プライバシーポリシー第4条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-4. 二重主体(株式会社パートナー/パートナー協同組合)の責任分界

前提となる事実

募集・職業紹介は株式会社パートナー(有料職業紹介事業者)が、入社後の支援はパートナー協同組合(登録支援機関)が行います。会員から見ると、一つのサービスの中で主体が切り替わります。

当社の理解・採用案

共同利用(第27条第5項第3号)として整理しました。管理責任者は株式会社パートナーとし、共同利用の開始時点を「会員が求人企業に採用され、支援が開始される時点」と限定しています。法定の公表事項5点はプライバシーポリシー第5条の表にすべて記載しました。

ご確認事項

1. 共同利用としての整理で妥当か。**委託または第三者提供(同意)**として構成すべきか。
2. 共同利用の開始時点を採用後に限定する整理で問題ないか。
3. 実際の支援は、特定技能所属機関(受入れ企業)からの委託により登録支援機関が行うため、**受入れ企業も含めた三者間**の整理が必要か。

関連条項: 利用規約第13条/プライバシーポリシー第1条・第5条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-5. 利用目的の記載（第 17 条・第 21 条）

当社の理解・採用案

プライバシーポリシー第 3 条に 6 項目を掲げ、あわせて職業安定法第 5 条の 5 に基づく収集制限（社会的差別の原因となるおそれのある事項を収集しない旨）を記載しました。

ご確認事項: 第 3 条の記載で公表として十分か。特定すべき目的の記載漏れはないか。

関連条項: プライバシーポリシー第 3 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

★A-6. 外的環境の把握（第 32 条） — 保管場所を国内にしても対象国は残るか

前提となる事実

A-1 のとおり、データの保管場所は日本国内（東京）ですが、委託先 3 社はいずれも米国法人です。

当社の理解・採用案

当初、当社は「保管場所を東京へ移せば、外的環境の把握の対象となる外国は無くなる」と考えていました。しかし、これは誤りであると認識を改めました。

外的環境の把握が必要となる場面は、①外国のサーバに個人データを保存する場合に限られず、②外国にある第三者に個人データの取扱いを委託している場合も含まれると理解しています（個人情報保護委員会 Q&A）。当社はプライバシーポリシー第 6 条で米国法人 3 社への「委託」を明示しているため、保管場所を日本にしても、アメリカ合衆国が対象として残ると整理しました。

そのうえで、プライバシーポリシー第 9 条の「外的環境の把握」には、保管場所が国内であることと、委託先が外国法人であることの両方を記載し、把握の対象国をアメリカ合衆国として、第 7 条(2)の制度の説明を参照する構成としました。

ご確認事項

1. 上記の理解（保管場所を国内にしても、外国法人への委託である以上、外的環境の把握の対象国としてアメリカ合衆国が残る）で正しいか。誤っている場合、当社は第 9 条の記載を簡素化できるため、ご教示ください。
2. A-1 で (c) クラウド例外を採る場合、外的環境の把握の対象国はどうなるか。当社は「(c) を採り、かつ保管場所が国内であれば、対象となる外国は無くなる」と理解していますが、この理解の当否をご教示ください。（この点は (c) を採用するかの判断に直結します）
3. 制度の説明を第 7 条(2)に置き、第 9 条から参照する構成で足りるか。第 9 条に再掲すべきか。

関連条項: プライバシーポリシー第 6 条・第 7 条・第 9 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-7. 漏えい等の報告・本人通知（第 26 条）

前提となる事実

当社は、電話番号・WeChat ID・住所・生年月日等を保有します。会員数は公開当初は小規模の見込みです。

当社の理解・採用案

プライバシーポリシー第 13 条に、速報（3～5 日以内）・確報（30 日以内、不正アクセス等は 60 日以内）の时限と、本人通知が困難な場合の代替措置を記載しました。

ご確認事項

1. 記載した时限・フローで足りるか。

2. 1 件でも漏えいが生じれば報告義務が生じる類型（不正アクセスによるもの等）に該当する可能性が高い点を踏まえ、社内で先に定めておくべき判断基準はあるか。

関連条項: プライバシーポリシー第 13 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-8. 開示等請求の手続（第 32 条～第 35 条）

当社の理解・採用案

本人確認は「登録済みの電話番号または WeChat ID からの申出」+「会員番号・氏名・生年月日の照合」とし、手数料は無料、対応期限は「原則 2 週間以内、遅くとも 30 日以内」としました。

ご確認事項

1. 本人確認の方法として十分か。本人になりすました請求により他人の情報が開示される危険を避けるため、追加すべき確認手段はあるか。
2. 手数料を無料とすることに問題はないか。

関連条項: プライバシーポリシー第 10 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-9. 規約・プライバシーポリシーへの同意の取得方法

前提となる事実

会員登録画面に「利用規約とプライバシーポリシーに同意する」のチェックボックスがあり、チェックしなければ登録できません。

当社の理解・採用案

チェックボックスによる同意に加え、同意の日時と、同意の対象となった規約・ポリシーの版数を記録する運用としました（利用規約第 20 条第 2 項・プライバシーポリシー第 2 条第 3 号）。

ご確認事項

1. 同意日時+版数の記録で、同意の立証として足りるか。
2. 越境移転の同意(A-1)と第三者提供の同意(A-3)を、規約への同意と同じチェックボックスにまとめてよいのか、それとも項目ごとに分けて取得すべきか。

関連条項: 利用規約第 20 条／プライバシーポリシー第 7 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-10. 国籍と要配慮個人情報

当社の理解・採用案

国籍は、個人情報保護法上の「要配慮個人情報」（人種・信条・社会的身分・病歴・犯罪の経歴等）には該当しないものとして取り扱います。

ご確認事項: この整理で妥当か。

関連条項: プライバシーポリシー第 2 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

A-11. パスワード再設定の運用（第 23 条・第 32 条）【新規】

前提となる事実

本サービスは、会員登録に電話番号とパスワードを用い、メールアドレスの**実在確認（確認メールの送信）**を行いません。そのため、パスワードを失念した会員に対して、メール送信による自動的な再設定を行うことができません。

現在の運用は次のとおりです。

1. 会員が、登録済みの WeChat ID から当社に申し出る
2. 当社スタッフが、会員番号・氏名・生年月日を登録情報と照合して本人であることを確認する
3. 確認できた場合、仮パスワードを発行し、WeChat で伝える
4. 会員は、そのパスワードでログインする

当社の理解・採用案

会員の大多数が中国在住・中国語話者であり、日常の連絡手段が WeChat であること、SMS 認証は中国の電話番号に対して確実に届かないことから、この方式を採用しました。利用規約第 6 条第 2 項にこの運用を明記し、会員に事前に示しています。

当社としても、次の点は弱点であると認識しています。

- ・ WeChat のアカウントが乗っ取られていた場合、なりすましを見抜けない可能性があります
- ・ 仮パスワードが WeChat のトーク履歴に残ります
- ・ 対応の記録は、当社の担当者が手作業で残します

ご確認事項

1. この運用が、個人情報保護法第 23 条・第 32 条の**安全管理措置**として妥当といえるか。
2. **本人確認の手段として不足があるか**。追加すべき確認事項（登録時の申告内容との照合項目の追加等）があればご教示ください。
3. 仮パスワードの取扱いについて、定めておくべき社内ルール（有効期限・初回ログイン時の変更の強制等）はあるか。

関連条項: 利用規約第 6 条／プライバシーポリシー第 9 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

B. 職業安定法（有料職業紹介事業）

★★B-1. 国外にわたる職業紹介 — 中国在住者の直接募集

前提となる事実

- ・ 当社は、中国在住の求職者を、取次機関を介さず、本サイトで**直接募集**する方針です。
- ・ サイトは日本国内（当社が管理）から配信し、会員側の画面は中国語（簡体字）が既定表示です。
- ・ 本人確認は WeChat を用いて行います。中国国内に当社の拠点・代理人は置いていません。
- ・ サイトの実装上は、中国在住の方でも会員登録・応募ができます（登録画面に「現在の居住地: 日本在住／中国在住」の選択があります）。
- ・ ただし、トップページの表示は「WeChat で相談できます」までにとどめ、「中国在住のままでも応募できます」という断定的な表示は 2026 年 8 月 4 日に取り下げました。制度上の整理が済んでいない段階で断定すべきでないと判断したためです。
- ・ 相手先国についての届出は未了です。要否・時期を含め、本論点のご回答を待って対応する予定です。

当社の理解・採用案

本件は職業安定法上の「国外にわたる職業紹介」に該当し、相手先国(中華人民共和国)について第32条の12第1項の届出(取扱職種の範囲等の届出)が必要であると理解しています。取次機関を利用しないため、取次機関に関する要件(相手国での適法性の確認等)は生じないと整理しています。

ご確認事項(本件で最も重要です)

1. 上記の理解で正しいか。届出が未了のまま、中国在住者からの登録・応募を受け付けてよい。受け付けてはならない場合、届出が完了するまでの間、どのような措置を採るべきか(例:中国在住者の登録受付を停止する、相談のみとし応募の取次ぎを行わない等)をご教示ください。
2. 取次機関を用いずに直接募集することが、日本法上・中国法上それぞれ適法か。特に、中国国内の求職者に対してインターネットで募集を行うことについて、中国の対外労働合作管理条例その他の規制上の問題がないか。
3. 中国国内での募集方法(WeChatを通じた広報、口コミ等)に関して、避けるべき行為はあるか。
4. 求職者から一切費用を徴収しない運用であることが、この点の評価に影響するか。
5. 現在の「相談までにとどめる」表示が、当面の措置として適切か。表示を戻してよい条件(届出の完了等)をあわせてご教示ください。

関連条項: 利用規約第9条(取扱職種の範囲等)

ご回答: ☐ 問題なし / ☐ 対応が必要 →

★B-2. 求人等情報の的確な表示(第5条の4)と労働条件の明示(第5条の3)

前提となる事実

現在の求人情報の掲載項目は、分野・勤務地(都道府県・市区町村)・月給・想定年収・勤務時間・休日・残業・住居・応募要件・賞与・企業プロフィール(匿名)・中国語対応スタッフの有無・業務内容です。「就業の場所における受動喫煙を防止するための措置」および「就業場所・従事すべき業務の変更の範囲」の欄は、現時点では設けていません。

当社の理解・採用案

- ・掲載段階(第5条の4)と、職業紹介の段階での労働条件明示(第5条の3)を分けて整理しました。
- ・2024年4月から明示事項に追加された「就業場所・業務の変更の範囲」および「受動喫煙を防止するための措置」については、職業紹介の段階で書面により明示する運用とし、利用規約第11条第4項に記載しました。

ご確認事項

1. これらの事項を掲載段階では表示せず、紹介段階で明示する運用で足りるか。それともサイト上の求人情報にも表示が必要か。(必要であれば、公開前に求人情報の項目を追加します)
2. 充足した求人を速やかに掲載終了する運用(利用規約第10条第2項)で、的確表示義務への対応として足りるか。
3. 賃金を「月給(万円)」の幅で表示していますが、明示すべき賃金の表示方法として問題はないか。

関連条項: 利用規約第10条・第11条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

B-3. 求人不受理・求人者の適格確認(第5条の6)

前提となる事実

現在、求人は当社スタッフが管理画面から手作業で登録しています。求人企業の適格性の確認手順は、明文化していません。

当社の理解・採用案

労働基準法・最低賃金法等の違反により処分を受けた求人者等からの求人を受理しない体制が必要と理解しています。求人受付時のチェックリストを整備する予定です。

ご確認事項

1. 当社の規模で整備すべき確認体制の水準(求人企業からの自己申告書で足りるか、公表情報の確認まで要するか)。
2. 特定技能の受入れ企業に固有の確認事項(受入れ機関の基準適合性等)を、あわせて確認すべきか。

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

B-4. 取扱職種の範囲等・手数料・苦情処理・返戻金制度の明示(第32条の13)

当社の理解・採用案

利用規約第9条に、取扱職種の範囲等(特定技能11分野を列挙)・手数料に関する事項・苦情処理に関する事項・返戻金制度(設けていない旨)・個人情報の取扱いを明示し、サイト上に常時掲示することとしました。

あわせて、独立した「明示事項」のページ(/disclosure)を設け、フッターから常時リンクしました(下記1のいずれのご回答にも対応できるようにするため。→D-4)。ページの記載は第9条そのままでなく、**第9条が参照している第8条(手数料)・第22条(苦情窓口)・第2条(事業者情報)の全文を並べて、そのページだけで完結して読める形**にしています。

ご確認事項

1. 利用規約の中に含める形で足りるか、独立した「明示事項」のページを設けるべきか。**独立ページは既に用意しましたので、「規約だけで足りる」というご回答であっても不足は生じません。**
2. 求職者向けの明示として、**求人企業から受領する手数料表の内容そのものまで**掲示する必要があるか。掲示が必要な場合は、当該ページに手数料表の節を追加します。
3. 取り扱う分野を11分野に限定して列挙する記載で問題ないか。
4. 明示事項のページも、規約・ポリシーと同じく本文は日本語のみ・冒頭に中国語の要約という構成にしました(→C-3)。ただし本項は契約条項ではなく法令が求める「明示」であるため、**求職者が現に理解できる言語(中国語)で全文を掲示する必要がないか**、念のためご確認ください。

関連条項: 利用規約第9条(第2条・第8条・第22条を参照)

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

★B-5. 帳簿の保存義務(第32条の15)と削除請求の関係

当社の理解・採用案

求人求職管理簿に該当する記録は、**求職の申込みの有効期間の終了後2年間**、他の情報と分離して保管し、期間満了後に消去する運用としました。会員から削除請求があった場合も、この記録は保存期間の満了まで残り、その旨を会員に通知します(個人情報保護法第35条第5項に基づく整理)。

ご確認事項

1. **保存期間の起算点**(「求職の申込みの有効期間の終了後」)の理解で正しいか。当社の運用に即した具体的な起算日をご教示ください。
2. 分離保管のうえ保存期間満了後に消去する運用と、その旨をプライバシーポリシーに明示する対応で足りるか。
3. 帳簿として保存すべき項目が、現在システムが保持している項目で足りるか(不足があれば追加します)。

関連条項: 利用規約第19条/プライバシーポリシー第8条・第11条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

B-6. 求職者の個人情報の取扱い（第5条の5）

当社の理解・採用案

社会的差別の原因となるおそれのある事項（人種・民族・社会的身分・門地・本籍・思想信条・労働組合への加入状況等）は原則として収集しない旨を、プライバシーポリシー第3条に記載しました。なお、**国籍は本サービスの性質上必要な項目として取得しています。**

ご確認事項: 国籍の取得が第5条の5との関係で問題とにならないか（特定技能制度の対象者を確認するために必要である、という整理で足りるか）。

関連条項: プライバシーポリシー第2条・第3条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

C. その他の論点

C-1. 「手数料0円」の表示（景品表示法）

前提となる事実

中国では特定技能のマッチングに求職者が費用を負担する慣習があるため、当社はトップページの最前面で費用が無料であることを訴求しています。求職者から手数料を徴収しない実際の運営（職業安定法第32条の3第2項の原則どおり）に基づく事実の表示です。

2026年8月4日に、この表示を次のとおり改めました。

	変更前	変更後（現在）
主たる表示	「求職にかかる費用は一切かかりません(0円)」	「相談・応募・職業紹介の手数料0円」
費用の負担者	「費用はすべて企業側負担」	「紹介にかかる費用は、採用企業が負担します」
実費の注記	(なし)	「※試験の受験料や渡航費など、就職の準備に実費がかかる場合は、応募の前に必ず書面でご説明します」

当社の理解・採用案

変更前の表現は、当社が関与しない費用（試験の受験料・渡航費・在留資格の申請にかかる費用等）まで無料であるかのように読めるおそれがあったため、**当社が徴収しない範囲を「相談・応募・職業紹介の手数料」と特定し、実費が生じ得ることを注記する形に改めました。**無料であることの訴求力は保ちつつ、事実と一致しない広い約束を避ける趣旨です。

なお、根拠を示せない数値表示（「定着率98%以上」等）および「モック／サンプル」等の開発中の表記は、すでにサイトから撤去済みです。

ご確認事項

- 上記の表示（3点セット）で、有利誤認その他の表示上の問題が解消されているか。不足があればご指摘ください。
- 実費についての注記を、利用規約第8条にも明記すべきか。現在はサイトの表示にのみ置いており、条文には置いていません（第8条は「手数料その他の対価を一切負担しません」と定めています）。この条文の文言が、実費が生じ得ることと矛盾して読まれないかをあわせてご確認ください。
- 実費を「応募の前に書面で説明する」としていますが、書面の様式・記載事項として定めておくべきものがあるか。

4. 将来、実績数値(就職者数・定着率等)を掲載する場合に必要な根拠資料の水準をご教示ください。

関連条項: 利用規約第 8 条(およびサイトのトップページの表示)

ご回答: ☐ 問題なし / ☐ 対応が必要 →

C-2. 登録年齢の下限

当社の理解・採用案

特定技能の在留資格が原則 18 歳以上を対象とすることを踏まえ、**18 歳以上のみ登録可能**とし、利用規約第 7 条に明記しました。

ご確認事項

1. 18 歳未満を一律に登録不可とする取扱いで問題ないか。
2. 生年月日の自己申告のみで足りるか、本人確認(WeChat)の際に年齢確認を行うべきか。

関連条項: 利用規約第 7 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

★C-3. 言語 — 日本語を正文とする条項の有効性

前提となる事実

会員側の画面は**中国語(簡体字)**が既定表示であり、会員の多くは日本語を十分に解しません。規約・ポリシーは日本語版と中国語版の両方を掲出する予定です。

当社の理解・採用案

利用規約第 26 条で「日本語を正文とし、中国語版は参考訳」としました。

ご確認事項

1. 中国語を主たる表示言語とするサービスで、**日本語版を正文とする条項が消費者契約法上有効か**。中国語版を正文とすべきか、両言語を等しく正文とすべきか。
2. 中国語版の翻訳の正確性について、当社が負うべき責任の範囲。

関連条項: 利用規約第 26 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

C-4. 免責条項の有効性（消費者契約法）

当社の理解・採用案

利用規約第 16 条で、当社の責めに帰すべき事由による場合を除外したうえで免責を定め、第 5 項で「故意または重過失による場合を除き、通常の損害に限る」としました。

ご確認事項: 消費者契約法第 8 条・第 10 条との関係で、無効とされるおそれのある記載がないか。

関連条項: 利用規約第 16 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

C-5. 電気通信事業法・外部送信規律

当社の理解・採用案

現在、外部の解析サービス・広告サービスは一切使用していません(中国からのアクセスを考慮し、Google 系サービスも使用していません)。将来導入する場合の通知・公表義務を、プライバシーポリシー第 12 条に予告的に記載しました。

ご確認事項: 現状の構成(自社サイト+認証 Cookie+ローカルストレージのみ)で、外部送信規律の対象となる送信がないという理解で正しいか。

関連条項: プライバシーポリシー第 12 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

C-6. 退会・データ消去請求への対応水準

当社の理解・採用案

当面は**担当者による手動対応**とし、「原則 2 週間以内、遅くとも 30 日以内」に消去することとしました(プライバシーポリシー第 11 条)。

ご確認事項: 手動対応で足りるか。会員が画面上から自ら退会できる機能を設ける必要があるか。

関連条項: 利用規約第 19 条／プライバシーポリシー第 11 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

C-7. トップページが表示 — 「エージェント型」への変更【新規】

前提となる事実

2026 年 8 月 4 日に、サイトの見せ方を「企業の求人を掲載し、求職者が見て応募する求人サイト」から、「当社の担当者が求職者と一緒に企業を探す(エージェント型)」へ改めました。提供している行為は従前と同じ有料職業紹介ですが、求職者から見た入口が「求人を探す」から「まず相談する」に変わっています。

トップページに掲げている主な表示は、次のとおりです。

箇所	表示
肩書き	「特定技能専門・中国語対応の 就職エージェント 」
見出し	「一人で探さない。合う会社を、一緒に。」
主たる導線	「 無料で相談をはじめ る」(会員登録へ)
支援の内容(4 点)	① 企業の調査 (職場環境・寮・待遇・受入れ体制を事前に確認し、良い点も気になる点も正直に伝える) ② 企業との交渉 (給与・休日・入社時期などの希望を、担当者が代わって日本語で交渉する)③ 面接の段取り (日程調整・中国語での事前練習)④ 採用後の支援 (在留手続き・住まい・生活の立ち上げ・定期フォロー。登録支援機関と連携)
補足	「相談だけでも大丈夫。あなたの情報を企業に伝えるのは、応募に同意いただいた後だけです」

当社の理解・採用案

①～③は、いずれも職業安定法上の「あっせん」に含まれる行為であり、有料職業紹介事業の許可の範囲内で行えるものと理解しています。④は、登録支援機関であるパートナー協同組合が、特定技能所属機関からの委託に基づいて行う支援であり、その旨を注記しています(利用規約第 13 条)。

ご確認事項

- これらの表示が、有料職業紹介事業の実態と齟齬なく、かつ誇大にならないか。特に、「企業との交渉」を担当者が代わって行うという表示について、留意すべき点があればご教示ください。
- 「就職エージェント」という呼称を用いることに、職業安定法その他の法令上の問題はないか。
- 「相談だけでも大丈夫」という表示について、実際には相談の時点で会員登録(＝求職の申込み)を経ることとの関係で、誤認を生じさせないか。
- ① 企業の調査について「良い点も気になる点も正直にお伝えします」と表示していますが、調査の水準・記録として整えておくべきものがあるか。

関連条項: 利用規約第 12 条・第 13 条(およびサイトのトップページの表示)

ご回答: ☐ 問題なし / ☐ 対応が必要 →

C-8. 専属的合意管轄〔新規〕

前提となる事実

利用規約第 25 条第 2 項で、当社の本店所在地(埼玉県富士見市)を管轄するさいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としています。会員は消費者にあたり、その多くは中国在住または日本国内の遠隔地に居住します。

当社の理解・採用案

事業者の本店所在地を管轄する裁判所を指定する、一般的な形としました。

ご確認事項

- 消費者を相手方とする契約における専属的合意管轄条項として有効か。消費者契約法第 10 条との関係で問題がないか。
- 別の裁判所を指定した方がよい事情があるか。また、「専属的」ではなく「付加的」な合意にとどめるべきか。
- 中国在住の会員との間で紛争が生じた場合の国際裁判管轄について、条項を補うべきか。準拠法を日本法とする第 1 項とあわせてご確認ください。

関連条項: 利用規約第 25 条

ご回答: ☐ 案のとおりで可 / ☐ 修正が必要 →

D. 当社が実施した／実施する実装・運用（ご参考）

ご確認は不要です。資料②③に書かれた内容と実際のサイトの動作を一致させるため、当社が行った(または行う予定の)作業の一覧です。ご確認の際、「文書には書いてあるが実装されていないのではないか」というご懸念があれば、この一覧と照らしてご指摘ください。

#	実施事項	現状
D-1	利用規約・プライバシーポリシーのページをサイト上に掲載	✅ 実装済み・本番反映済み。サイト上でログインなしでご覧いただけます(/terms・/privacy)。本文は資料②③のとおりです(資料②③の【確認論点】の注記は、サイトには表示されません)。中国語(簡体字)版は、会員側の画面が中国語既定であることを踏まえ、各ページの冒頭に中国語の要約を置き、条文の全文は日本語のみとしました(利用規約第 26 条により日本語を正文とするため。→ C-3)。会員登録画面の同意欄からも各ページを開けます
D-2	同意の日時・版数の記録	✅ 対応済み(2026 年 7 月 28 日)。同意を専用のテーブルに記録します。追記のみ可能な構成とし、会員本人はもちろん当社スタッフも記録を変更・削除できません(データベースの権限設定によります)。同意日時は会員の端末から送られた値ではなくサーバーの時刻で確定します
D-3	18 歳未満を登録できないようにす	✅ 対応済み(2026 年 7 月 27 日)。受付範囲を固定値ではなく登録日(日本時間)から 18 年を引いて判定する方式に変更し、入力画面とサーバーの両方で検証

#	実施事項	現状
	る	しています(画面の検証は迂回され得るため)
D-4	「取扱職種の範囲等・手数料・苦情処理・返戻金制度」の明示ページ	☒ 実装済み・本番反映済み。 独立したページ(/disclosure)とし、 ログインの有無にかかわらずフッターから常時開けます。 記載は利用規約 第9条の5項目に、参照先の第8条・第22条・第2条の全文を添えたものです。取扱分野の11件は求人検索に使っている分野マスタから表示しており、 条文・アプリ・データベースの3か所が一致しない場合はビルドが失敗するようにしてあります (B-4 ③に関連)。手数料表(B-4 ②)を掲示することになった場合は、節を追加できる構成にしています
D-5	求人企業への情報提供にあたっての個別同意の取得手順	☒ 対応済み(2026年7月28日)。 社内手順書を整備しました(ご要望に応じてお出しします)。要点は、① 応募は同意ではない ことを冒頭で明示し、②企業名・就業場所・提供項目・断っても不利益がない旨を伝える 定型文(中国語・日本語) を用意し、③ 「同意します」という明確な返答があるまで提供しない (既読・スタンプ・無返信は同意として扱わない)、④ 「同意依頼／同意取得／提供実施」を日時・企業名・項目とともに1行ずつ記録し後から書き換えない 、⑤第2段階(連絡先)は面接が決まってから別に同意を取る、というものです。A-3 ①で「登録時の包括的な同意で足りる」とのご回答をいただいた場合は、この手順を簡素化します
D-10	会員データの保管場所をオーストラリアから日本(東京)へ移設	☒ 対応済み(2026年7月28日)。 会員データが実質的に存在しない段階で新環境を構築して切り替え、 旧環境(オーストラリア)は削除済み です。現在、会員の登録情報は日本国内でのみ保管されています(→ A-1・A-6)
D-11	サイトの費用表示の見直し	☒ 対応済み(2026年8月4日)。 「求職にかかる費用は一切かかりません」という広い表現を、「相談・応募・職業紹介の手数料0円」+「紹介にかかる費用は採用企業が負担」+「実費は応募前に書面で説明」の3点に改めました(→ C-1)
D-12	中国在住者向けの表示の後退	☒ 対応済み(2026年8月4日)。 「中国在住のままで応募できます」という断定的な表示を取り下げ、「WeChat で相談できます」にとどめました(→ B-1)
D-6	求人情報への「受動喫煙防止措置」「就業場所・業務の変更の範囲」欄の追加	未実施。 B-2 のご回答により可否を判断します
D-7	退会(アカウント削除)の手順書の整備	整備中。 運用は担当者による手動対応です(→ C-6)
D-8	各委託先とのデータ処理契約(DPA)の締結	未締結。 A-2 のご確認を踏まえて締結します
D-9	相手先国(中国)についての職業安定法第32条の12第1項の届出	未了。 B-1 のご回答により対応します
D-13	求人企業の適格性を確認するチェックリストの整備	未整備。 B-3 のご回答により水準を決めます

添付・関連資料

- ・ 状況説明書(本セットの前提事実):「状況説明書」
- ・ 利用規約:「利用規約」
- ・ プライバシーポリシー:「プライバシーポリシー」